

[MSign \(gov.md\)](#)

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Potinga Veaceslav
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	functionar
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FRWX11FTJU5F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074190032

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074190032

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.12.29 18:25:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA	
PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU	
OFICIUL CENTRU	
Nr. de ieșire	08-7322
03	11 20

Dlui Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

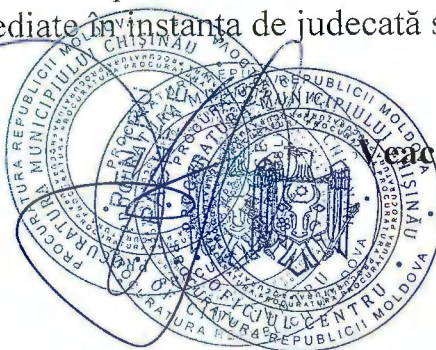
Vă informez că de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Centru a fost examinată cererea DVS, cu referire la reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, în temeiul art. 287³CPP.

Potrivit, dispozitivului art. 287/3 CPP, - *reluarea urmăririi penale după suspendare... (1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepția cazului în care a fost încheiată o tranzacție, printr-o ordonanță motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, stabilindu-se și termenul urmăririi penale.*

Potrivit informației din Sistemul informațional al MAI, cauza penală menționată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În circumstanțele expuse, aplicarea prevederilor art. 287³ CPP, în privința cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanța de judecată sînt inadmisibile.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiului Centru**



Venecslav POTÎNGA

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073851064



REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 aveniul,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

(Подпись переводчика подлинна)

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 18-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7H2Q3790FZEI5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073926618

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073926618

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073926618

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:

Председательствующий судья

Секретарь

Ион Бусуйок

Мороз О.

С участием:

Прокурора, государственного защитника

Адвоката

Чимбир М.

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемыртан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексеева М. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру, Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам, возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он, Дольче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемиртан, во время задержания Чемиртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемиртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня - Алексева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемиртана или Алексева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и раскаивается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексева и Чемиртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемиртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и другими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он обнимался с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексева автоматом в спину, и тот упал, затем полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, по плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дулче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемиртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемиртану и начал бить его автоматом, а Чемиртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемиртана в машину, потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемиртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что по улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам, где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемиртана, Чемиртан схватил автомат и начал тлгаться с ним, а он задержал Алексева, они посадили Чемиртана

44

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека, у одного из них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Стробицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., дома, на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что был украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ногам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., его племянник Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение полиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, искренне раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательства над потерпевшим.

Суд также учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий, поэтому суд приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно, и необходимо назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел.

В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

РЕШИЛ:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.

Мера пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

Судья:

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория



Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение).

Подпись переводчика подлинна.

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Противно,
прокурором и
исправлено не было
и (всего) листов.

И. О. истребовать
срок 10 дней

А. М. Д. Д. Д.

Апр. Т. Меньшова



6. Если после предварительного изучения, о котором говорится в пунктах 1 и 2, Прокурор приходит к выводу, что представленная информация не содержит в себе достаточных оснований для расследования, то он или она информирует об этом тех, кто представил эту информацию. Это не исключает возможности рассмотрения Прокурором последующей информации, представленной ему или ей в отношении той же ситуации в свете новых фактов или свидетельств.

Статья 16

Отсрочка расследования или уголовного преследования

Никакое расследование или уголовное преследование не может начинаться либо проводиться в соответствии с настоящим Статутом в течение периода в 12 месяцев после того, как Совет Безопасности в резолюции, принятой на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, обращается в Суд с просьбой на этот счет; эта просьба может быть повторена Советом Безопасности при тех же условиях.

Статья 17

Вопросы приемлемости

1. С учетом пункта 10 преамбулы и статьи 1 Суд определяет, что дело не может быть принято к производству в тех случаях, когда:

а) данное дело расследуется или в отношении его возбуждено уголовное преследование государством, которое обладает в отношении его юрисдикцией, за исключением случаев, когда это государство не желает или не способно вести расследование или возбудить уголовное преследование должным образом;

б) дело расследовано государством, которое обладает юрисдикцией в отношении него, и это государство решило не возбуждать в отношении лица, которого это касается, уголовного преследования, за исключением случаев, когда это решение стало результатом нежелания или неспособности государства возбудить уголовное преследование должным образом;

в) лицо, которого это касается, уже было судимо за поведение, которое является предметом данного заявления, и проведение судебного разбирательства Судом не разрешено на основании пункта 3 статьи 20;

г) дело не является достаточно серьезным, чтобы оправдывать дальнейшие действия со стороны Суда.

2. Чтобы выявить в каком-либо конкретном деле нежелание, Суд принимая во внимание принципы уголовного процесса, признанные международным правом, учитывает наличие, если это применимо, одного или нескольких следующих факторов:

а) судебное разбирательство было проведено или проводится либо национальное решение было вынесено с целью оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию настоящего Суда, о которых говорится в статье 5;

б) имела место необоснованная задержка с проведением судебного разбирательства, которая в сложившихся обстоятельствах несовместима с намерением предать соответствующее лицо правосудию;

в) судебное разбирательство не проводилось или не проводится независимо и беспристрастно и порядок, в котором оно проводилось или проводится, в сложившихся обстоятельствах является несовместимым с намерением предать соответствующее лицо правосудию.

3. Чтобы выявить в каком-либо конкретном деле неспособность, Суд учитывает, в состоянии ли данное государство, в связи с полным либо существенным развалом или отсутствием своей национальной судебной системы, получить в свое распоряжение обвиняемого либо необходимые доказательства и свидетельские показания или же оно не в состоянии осуществлять судебное разбирательство еще по каким-либо причинам.

Статья 18

Предварительные постановления, касающиеся приемлемости

1. В тех случаях, когда ситуация была передана в Суд в соответствии со статьей 13(а) и Прокурор определил, что имеются разумные основания для начала расследования, или если Прокурор начал расследование в соответствии со статьями 13(с) и 15, Прокурор направляет уведомление всем государствам-участникам и тем государствам, которые, учитывая имеющуюся информацию, обычно осуществляли бы юрисдикцию в отношении данных преступлений. Прокурор может уведомлять такие государства на конфиденциальной основе и, если Прокурор считает необходимым обеспечить защиту лиц, предотвратить уничтожение доказательств или помешать скрыться лицам, он может ограничить объем информации, предоставляемой государством.

2. В течение одного месяца с момента получения такого уведомления государство может сообщить Суду, что оно ведет или провело расследование в отношении своих граждан или других лиц, находящихся под его юрисдикцией, на предмет уголовно-наказуемых деяний, которые могут представлять собой преступления, указанные в статье 5, и которые имеют отношение к информации, содержащейся в уведомлении, направленном государствам. По просьбе этого государства Прокурор передает расследование в отношении этих лиц государству, за исключением тех случаев, когда Палата предварительного производства по ходатайству Прокурора решает разрешить проведение расследования.

3. Согласие Прокурора на передачу расследования государству может быть пересмотрено Прокурором в течение шести месяцев после даты вынесения решения о передаче или в любое время после того, как произошло существенное изменение обстоятельств в результате нежелания или неспособности государства должным образом провести расследование.

4. Соответствующее государство или Прокурор могут обжаловать решение Палаты предварительного производства в Апелляционной палате в соответствии со статьей 82. Апелляция может быть заслушана в ускоренном порядке.

5. Когда Прокурор передает расследование в соответствии с пунктом 2, он может просить соответствующее государство периодически сообщать ему о ходе проводимых этим государством расследований и любых последующих мерах судебного преследования. Государства-участники отвечают на такие запросы без неоправданных задержек.

6. До вынесения постановления Палатой предварительного производства или в любое время после того, как Прокурор передал какое-либо расследование в соответствии с настоящей статьей, Прокурор может, в порядке исключения, запросить разрешение от Палаты предварительного производства на принятие необходимых мер в области расследования для цели сохранения доказательств в тех случаях, когда существует уникальная возможность получить важное доказательство или имеется серьезная опасность того, что такое доказательство впоследствии получить будет невозможно.

7. Государство, оспаривающее постановление Палаты предварительного производства в соответствии с настоящей статьей, может опротестовать приемлемость дела к производству в соответствии со статьей 19 на основании дополнительных существенных фактов или существенного изменения обстоятельств.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Dimitriu Serghei
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-03-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. CT5X1Y51KUDM1 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074286896

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074286896

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074286896

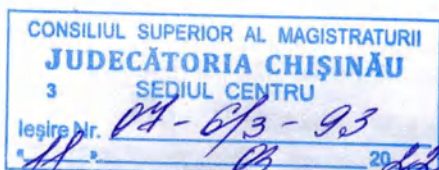
REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
(sediul Centru)



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
(office Centre)

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
Republica Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare și Sfânt, 162 avenue
Republic of Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md



D-lui Alexei Maceret

La cererea Dvs., din 01.03.2022 cu privire la eliberarea certificatului care, confirmă data primirii sentinței nr.1-568/98 din 13.10.1998 în limba de stat, Judecătoria Chișinău (sediul Centru) vă informează că, potrivit scrisorii de însoțire nr.07-6/2-1459 la data de 04.02.2022 în adresa dumneavoastră, au fost expediate, în limba de stat, copia sentinței nr.1-568/98 (nr. 1-158/98 indicat greșit) din 13.10.1998 de învinuire a lui Victor Dulce în baza art.185 al.3 Codul penal, copia deciziei Curții de apel Chișinău nr.1a-432/2021 din 24.06.2021, copia deciziei Curții Supreme de justiție nr.1ra-1773/2021 și copia încheierii Curții de apel Chișinău nr.1a-432/21 din 06.10.2021.

Faptul recepționării actelor în speță, fiind confirmat prin avizul de recepție, care a fost semnat la 10.02.2022.

Totodată, vă informăm repetat că, dosarul penal nr.1-568/1998 a fost nimicit în legătură cu expirarea termenului de păstrare, procesul-verbal de nimicire nr.4 din 22.06.2015, astfel este imposibil de stabilit, dacă și la ce dată anterior, ați primit sentința nr.1-568/1998 din 13.10.1998.

Vicepreședinte interimar
al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru



Serghei Dimitriu

Ex: Alina Foltea



mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Republica Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Chishinau, Stefan cel Mare și Sfânt, 162 avenue
Republic of Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Г-ну Алексею Мачерету

По Вашему заявлению от 01.03.2022 о выдаче справки, подтверждающей получение приговора № 1-568/98 от 13.10.1998 на государственном языке, Суд Кишинэу (местоположение Центр) сообщает, что согласно сопроводительному письму № 07-6/2-1459, в Ваш адрес 04.02.2022 были направлены, на государственном языке, копия приговора № 1-568/98 (№ 1-158/98 указан неправильно) от 13.10.1998 по обвинению Виктора Дулче на основании ст.185 ч.3 Уголовного Кодекса, копия решения Апелляционной палаты Кишинэу № 1а-432/2021 от 24.06.2021, копия решения Верховного Суда № 1а-1773/2021 и копия определения Апелляционной палаты Кишинэу № 1а-432/21 от 06.10.2021.

Получение Вами данных судебных актов подтверждает почтовое уведомление, подписанное 10.02.2022.

Также, сообщаем Вам повторно, что уголовное дело № 1-568/1998 было уничтожено связи с истечением срока хранения, протокол уничтожения № 4 от 22.06.2015 г., таким образом невозможно установить, получили ли Вы и когда приговор № 1-568/1998 от 13.10.1998 г.

И.О. зампредседателя

Суд Кишинэу (местоположение Центр) /подпись/ Сергей Димитриу

Исп.: Алина Фолтя

Переводчик: Бужор Н

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Сергей Димитриу

4
11/11/2011
11/11/2011

[illegible]

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Ciubotaru Lorina
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-03-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. CH3OF03S9Q7F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074286896

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074286896

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Grate Elena
Date: 2022.03.29 15:37:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Code de sécurité:2013074286896

Dosarul nr. 1-568/98

Forma nr. 70

SENTINȚA

În numele Legii

13 octombrie 1998

orașul Chiriac
municipiul

Judecătoria raionului, municipiului Centru

Instanța compusă din:

Președinte T. Burenco

Grefier Nicora O

Cu participarea:

procurorului, acuzatorului de stat Cimbir M.

avocatului (tilor) Canonenco V.

a judecat în ședința de judecată publică
de invinuire secretă cauza penală

cu Dulce Victor Trigoze, născut la 14 februarie 1965 în satul Sinochi raionul Ungheni, moldovean, studii medii speciale angajat anterior în organele M. I. T. al M. I. domiciliat în Chiriac, strada M. Spătaru 9/1 ap. 51, nu-i căsătorit divorțat anterior fără cauze penale, în vârstă, nu infracțiuni prevăzute de art. 185 al 3 CP al. 1.

A constatat

Dulce V. Trigoze a fost angajat colaborator de poliție în funcție de inspector al poliției judiciare al CPT Centru mun. Chiriac pe data de 17 iulie 1997 aflându-se în exercitiul funcției în cadrul grupului operativ reprezentat la ora 02.00 la intersecția străzilor Trandafir și M. Vorlova din Chiriac să apropie de cet. Alexeev de care stătea cu cet. Comandant S. și fără nici un temei depășindu-și atribuțiile de serviciu. Hab. Cite prin legea R. M. cuprinsă la poliție "art. 14, 15, 16 care reglementează condițiile și limitile aplicării forței, mijloacele speciale și acțiunile de forță la domiciliu pe Alexeev M. cu

omatur în spur, apoi...
artan S. și i-a aplicat cîteva lovituri
patul contondentului pe diferite părți
corpului.

În rezultatul acestor acțiuni lui
excer S. i-au fost primite leziuni
morale și oare sub formă de echinoc
spate, edem la nas și excoarce la
membrul stîng care sînt calificate
leziuni corporale și oare cu de regle
rănății de rănă durată i-a S. Cei
artan S. i-au fost primite como
cerebrale, plăci coarce la bîrbie,
coarce și echinoc pe față, cap, gît,
ept. spate, membrele superioare și infe
ore care sînt calificate ca leziuni
corporale și oare cu de regle rănă
ții de rănă durată.

Tot el Dulceș pe data de 18 august 1997
ind colaborator de poliție în funcția de
șef al poliției județene la Comisi
tul poliției + Centrul Chișinău în Brașov
și al sediului pe strada Bulgară 40 bînu
du-l neîntemeiat pe cet. Năceroț A în
trirea unei infracțiuni, depășind atri
țiile de serviciu, stabilite prin Legea
... Cu privire la poliție art 14, 15, 16
are reglementarea condițiilor și limitile
aplicării forței, mijloacelor speciale și a
muni de foc, i-a aplicat lui Năceroț A
multiple lovituri cu bastonul de cauciuc
pe diferite părți ale corpului pe care Năcero
ș A era legat de mîini și picioare la
spate, s-a aflat timp îndelungat în loc
se bîntuie la podul. În rezultatul acți
unilor lui Dulceș, Năceroț A a fost
torturat și primite lezi, plăci și
echinoc pe umeri, spate, antebrațe
și gambe care sînt calificate ca lezi
corporale și oare.

La sedința judecătorească în cursul
a recunoscut una parțial și a
explicat că pe data de 17 iulie 1997
se afla la serviciu în grupa operativă la

Comisarariatul de poliție și Centrul de detenție
și împreună cu inspectorul Simonț au primit
o informație că pe strada Tmașil un grup
de tineri se bat.

Împreună cu Simonț au ieșit la fața locului
și pe strada Tmașil au văzut că str. Al. V. Cioba
lângă un bar erau un grup de băieți
tineri dintre care la păreroc erau doi se
băteau.

El Dulce V. a coborât din mașină cu autu
matul și l-a reținut pe unul din băieți,
pe faimileș Comarțan, în timpul
reținerii Comarțan a apucat de autamat
și trăgea la el și în timpul ce la putea
păi-l ține pe Comarțan cu automatul
în bărbie, tot atunci inspectorul Simonț l-a
reținut pe al doilea băieț Alexeș și pe
care i-au adus la poliție și în privința
băieților a fost întocmit proces verbal
pe art 1745 CCA

Nu recunoaște că l-a bătut pe Comarțan
sau pe Alexeș în timpul reținerii.

Recunoaște numai una pe episcopatul de
la 18 august 1997 în privința lui Măceret
și a explicat că pe data de 18 august 1997
avea o informație că Măceret A. a părăsit
un fost a unui apăsător de pudră.

A venit pe adresa lui Măceret A. l-a
reținut și l-a adus la comisarariatul de
poliție, în sediul poliției pe strada Bul-
gară 40 recunoaște că l-a bătut pe
Măceret de cîteva ori cu bastonul din
camicie și pe cîtește în cele camicie.

Într-un alt caz recunoaște una pe episcopatul
din 17 iulie 1997 în privința pătimășilor

Alexeș și Comarțan și că una lui se
dovedește prin denotările pătimășilor.

Pătimășul Constantin s-a exprimat că pe
la de 17 iulie 1997 împreună cu Alexeev
alți băieți, au părăsit o zi de naștere
seara mai târziu mergeau spre casa pe
tracul Izmail colț cu str. Vorlașcu și în timp
ce se întorceau cu Alexeev au observat
că s-a oprit o mașină și au coborât doi
polițiști unul din ei avea autoturismul.
Cel cu autoturismul s-a apropiat de ei și
s-a lăsat pe Alexeev cu autoturismul în
apă și acesta a căzut jos pe umăr poli-
țistul cu autoturismul s-a apropiat de el
și a început să-l lovească cu autoturismul
de față, umeri și pe lângă mâini, atunci
el a fost nevoit să se apere și a apucat
autoturismul pe polițistul Dulceș
cu mâna, cu forța a fost dus la mașină
aducându-l la poliția de poliție, în privința
și Alexeev au fost înfocuite procese-
rile pe art. 1745 CCA întrucât nu erau
ovrei și a dusă și la judecătoria din
Izmail.

Pătimășul Alexeev și-a exprimat că pe
la de 17 iulie 1997 împreună cu Constantin
alți băieți, veneau de la o zi de
naștere unde au părăsit și mergeau pe
tracul Izmail. Ajunși lângă strada
Vorlașcu s-a oprit un autoturism Volga
care au coborât doi polițiști unul
el Dulceș era cu autoturismul
Dulceș s-a apropiat de ei și fără
un motiv l-a lovit pe Alexeev
autoturismul în spate și el a căzut
pe umăr Dulceș s-a apropiat de
Izmail și a început să-l lovească
autoturismul iar Constantin s-a apărut
apoi

Al doilea politist Simon nu i-a bătut³ numai a ajutat să-l urce pe Constantin în mașină, pe urmă el ~~Alexeev~~ M. s-a urcat în mașină după Constantin și au plecat la poliție unde în prezența lor au fost întocmite procese verbale pe art 1745 CCA în care a decedat și au fost actitate la judecată.

Martorul Simon T. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 împreună cu Dulce²⁵⁰ se aflau la serviciu la Comisariatul de poliție Centru și pe ora au primit o informație că pe strada Trucit un grup de băieți fac gălăgie.

El cu Dulce cu autoturismul Volga au venit pe str. Trucit călăuziți de M. Varlaam unde au observat un grup de băieți care parcă se jucau de mâini.

Dulce V a coborât primul din mașină cu autoturismul și l-a reținut pe Constantin iar Constantin apucase de autoturism și se jucau iar el l-a reținut pe Alexeev, l-au urcat pe Constantin în autoturism pe urmă și Alexeev M a urcat în autoturism și i-au adus la secția de poliție unde au întocmit procese verbale.

Martorul Simon a declarat că nu a observat când Dulce V l-a lovit pe Alexeev sau pe Constantin cu autoturismul.

Martorul Crizavoreștii 4 a explicat că pe data de 17 iulie 1997 era în grupa de serviciu la Comisariatul de Poliție Centru

pe la orele 02 noaptea Dulce V. și Simon
au adus la poliție pe Alexeev și Comar-
an care erau puși în stare de ebri-
tate, în privința lor au fost înlocuite
roșele verbale respective și trimise
în judecată, n-a observat ca Dulce să
reacționeze pe vecinul din băieți.

Martorul Potenco R. a explicat că pe
data de 17 iulie 1997 lucra în Baza „Morav”
într-o echipă și a observat că era în
grup de tineri în echipă puși în băieți.
La un moment s-a auzit o mașină din
care au coborât două persoane unul din
care a autoturismul iar altul o roșie din
vecine.

Dulce cu autoturismul s-a lăsat pe
Alexeev în spate și acela a călătorit pe
mașină Dulce a început să-l lovească pe
întreaga cu autoturismul pe mâini
sub bărbie iar Comartan cu capul
lăsat de ștela bătăliei din geam pe
ce au strigat.

Apoi pe Comartan l-au urcat în mașină
și Alexeev singur s-a urcat în mașină
și Comartan și au plecat.

Martorul explică că Alexeev cu Comar-
an se învârtăeau și nici de cum nu se băteau.
Exact așa explicativ a declarat martorul
Alexeev G. care a fost împreună cu Alexeev
Comartan la fața locului pe strada
mailor și martorul Hrebilăși Ruslan care
se lăsa de fața.

Păsimaruț Maceret nu s-a prezentat la
tribuna judecătorească încă și a înaintat o cerere
judecătorească prin care roșie să fie
numit dovadă în lipsa lui, deoarece

251
judecata a dat citire depozitilor pătimașului
macoret date la ancheta preliminară⁴
(f.d. 68-70) din care reținem că pe data de 1^{er}
august 1947 acasă la domiciliu s'a aflat
reținut de căpitaneul Dulce V. care zicea
că s'a furat un aparat de radiu și zicea
că acest aparat l-a furat Macoret.

Dulce V. l-a adus pe s'el la poliție
pe strada Bulgară 40 unde în birou
i-a legat mâinile și picioarele la spate
pe urmă l-a lovit de mai multe ori
cu un baston din caieșne peste picu-
re și spate zicându-i să declare că
a furat acel aparat și s'el Macoret a
fost nevoit să scrie așa o declarație.

S'a f'el au fost date citirii depozitilor
martorului Marian care motivat nu putea
să se prezinte la secunda judecătorească
(f.d. 112) din care reținem că pe data de 12 august
1947 nepotul lui Macoret, a fost reținut
de către căpitaneul Dulce V. și l-a dus
la poliția de poliție unde Dulce V. l-a
bătut pe Macoret cu un baston din
caieșne că i-au rămas și semne pe
corp.

S'a f'el una lui Dulce V. este dove-
dită și prin actele de expertiză medico-
legală (f.d. 81, 82-83, 87) din care este
evident că pătimașii au primit leziuni
corporale în urma acțiunilor lui Dulce.

Așadar având explicațiile inculpatului
depozitile pătimașilor și a martorilor, studi-
ind materialele din dosarul penal judeca-
ta consideră că una inculpatului

este stabilită pe deplin și califică acțiunile lui în baza art. 185 al 3 CP al R.M. ca epărire a atribuțiilor de serviciu înolite de se de violență, acțiuni de tortură, care genere demnitatea personală a părții vătămate săvârșite în mod repetat.

La momentul aplicării fetei și mării de pedeapsă pentru inculpat judecata are cauză de circumstanțe ale apărării ca valce anterior nu a fost judecat, și este sincer în cele cauzate.

Circumstanță agravantă este săvârșirea infracțiunii prin batjocorirea părții vătămate.

Judecata ține cauză și de faptul că în acțiunile lui nu sunt corectitudine grave, deoarece judecata a rugat concluzia că pentru infracțiunea săvârșită inculpatului este posibil și necesar de a primi o pedeapsă condiționată la privațiune de libertate cu privarea de drept de a colabora în organele Ministerului Afacerilor Interne.

În baza celor expuse și conform art. 477 CPP al R.M. judecata
A Hotărât:

A. l. recunoaște pe Dulce Victor Tigoreleșcu în săvârșirea infracțiunii prevăzute art. 185 al 3 CP al R.M. și a primit pedeapsă în baza acestei legi 5 (cinci) ani privațiune de libertate cu privarea de drept de a colabora în organele Ministerului Afacerilor Interne al R.M. pe un termen de ani.

În conformitate cu art. 43 CP al R.M. seapă sub formă de privațiune de libertate înmănată prin actul de data lui

Dulce Victor Gigore a-i o recușă condiționată pe un termen de un an.

Mănera preventivă în pînă la lui Dulce Victor a-i lăsa obligațiunea în scris de a nu părăsi localitatea de domiciliu.

Sentința cu drept de apel la Tribunalul Chișinău în termen de 10 zile.

Judecător: *[Signature]*



copla corespunde originalului.

irevocabilă la data de 26.10.1998

Judecător
Specialist

[Signature]
M. Sara

контролем, в результате неосуществления им контроля надлежащим образом над такими силами, когда:

i) такой военный командир или такое лицо либо знало, либо, в сложившихся на тот момент обстоятельствах, должно было знать, что эти силы совершали или намеревались совершить такие преступления; и

ii) такой военный командир или такое лицо не приняло всех необходимых и разумных мер в рамках его полномочий для предотвращения или пресечения их совершения либо для передачи данного вопроса в компетентные органы для расследования и уголовного преследования.

b) Применительно к отношениям начальника и подчиненного, не описанным в пункте (а), начальник подлежит уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, совершенные подчиненными, находящимися под его эффективной властью и контролем, в результате неосуществления им контроля надлежащим образом над такими подчиненными, когда:

i) начальник либо знал, либо сознательно проигнорировал информацию, которая явно указывала на то, что подчиненные совершали или намеревались совершить такие преступления;

ii) преступления затрагивали деятельность, подпадающую под эффективную ответственность и контроль начальника; и

iii) начальник не принял всех необходимых и разумных мер в рамках его полномочий для предотвращения или пресечения их совершения либо для передачи данного вопроса в компетентные органы для расследования и уголовного преследования.

Статья 29

Неприменимость срока давности

В отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, не устанавливается никакого срока давности.

Статья 30

Субъективная сторона

1. Если не предусмотрено иное, лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, только в том случае, если по признакам, характеризующим объективную сторону, оно совершено намеренно и сознательно.

2. Для целей настоящей статьи, лицо имеет намерение в тех случаях, когда:

a) в отношении деяния, это лицо собирается совершить такое деяние;

b) в отношении последствия, это лицо собирается причинить это последствие или создает, что оно наступит при обычном ходе событий.

3. Для целей настоящей статьи, "сознательно" означает с осознанием того, что обстоятельство существует или что последствие наступит при обычном ходе событий. "Знать" и "знание" должны толковаться соответствующим образом.

Статья 31

Основания для освобождения от уголовной ответственности

1. В дополнение к другим основаниям для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренным настоящим Статутом, лицо не несет уголовной ответственности, если в момент совершения им деяния:

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Iordan Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecător
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chișinău
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 25-10-2021 the / le
7. de către Tatiana Veriga by / par	
8. cu nr. CFYN438ZLLFN2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074127359

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074127359

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numériquement et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074127359



Дело нр. Іа-432/21 Суд первой инстанции: Суд Чентру, мун. Кишинэу
1 -21028795-02-Іа-25022021 судья: Ион Бусуёк

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

24 июня 2021

мун. Кишинэу

Коллегия по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу
Председатель заседания: Йордан Юрие
Судьи: Елена Кожокарь и Александру Гафтон
Секретарь: Даниела Девдер
При участии:
Прокурора Раде Сыли
Адвоката Гуцу Игор
Подсудимого Мачерет Алексей
Адвокат потерпевшей стороны Геннадий Бажурян

Рассмотрела, в открытом судебном заседании, в апелляционном порядке, апелляционную жалобу потерпевшей стороны на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 по уголовному делу в обвинении:

Дулче Виктор Григоре, -14 февраля 1965 г.р., уроженец р-он Унгень, с. Синешть, молдаванин, специальное среднее образование, разведен, трудоустроен в органах МВД, проживающий в мун. Кишинэу, ул. Милеску Спэтару 9/1, кв. 51, ранее не был судим, гражданин Республики Молдова, -
в совершение преступления предусмотренное ст. 185 ч. (3) Уголовного Кодекса,

Данные о сроке рассмотрения дела:

1. XXX - 13.10.1998 (первая инстанция);
2. 25.02.2021 – 24.06.2021 (апелляционный суд);

Процедура извещения сторон надлежащим образом была исполнена.

На поданную апелляционную жалобу потерпевшей стороны на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998, в основе материалов дела и аргументов указанные в судебном заседании, Коллегия по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу, -

У С Т А Н О В И Л А:

1. Приговором Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 подсудимый Дулче Виктор Григоре, был признан виновный в совершении преступления предусмотренного ст. 185 ч. (3) Уголовного Кодекса Республика Молдова (редакция 1061) и применил наказание в основе этого закона 5 (пять) лет лишением свободы с лишением права работать или сотрудничать с органами Министерства Внутренних Дел РМ сроком 5 лет. В соответствии ст. 43 УК РМ,

наказание в виде лишения свободы назначенное данным приговором в отношении Дулче Виктор Григоре посчитать на срок probation один год.

Предварительная мера в отношении Дулче Виктор оставить письменную обязанность не покидать место жительства.

2. Чтобы вынести приговор суд первой инстанции установил, что Дулче Виктор, будучи назначен сотрудником полиции, в качестве инспектора судебной полиции мун. Кишинэу CPS Centru, 17 июля 1997 г., находясь при исполнении своей функции в составе оперативной группы, примерно в 02:00, на пересечении улиц Исмаил и М. Варлам мун. Кишинэу подошел к Алексей Мачерет, сидевший с гр. Чемыртан С. и без каких-либо причин превышения служебных обязанностей, установленных Законом Республики Молдова о полиции, ст. 14, 15, 16, регламентирующий порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Мачерет А. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртан С. и нанес несколько ударов приклада автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексей Мачерет получил легкие телесные повреждения в виде синяков на спине, отека носа и ссадин на левом колене, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. были причинены сотрясение мозга, рана ушиба подбородка, ссадины и синяки на лице, теле, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременной травмы здоровья.

Тоже он, 18 августа 1997 года Дулче Виктор, будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции мун. Кишинэу CPS Centru в офисе 509 на улице Булгара, 40, подозревая необоснованно гр. Мачерет А. в совершении преступления с превышением должностных обязанностей, установленных Законом Республики Молдова о полиции ст. 14, 15, 16, регламентирующий порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. множественные удары резиновой палкой по разным частям тела, когда Мачерет был привязан руками и ногами к спине, он долго лежал животом на полу. В результате действий Дулче В. Мачерет А. подвергся пыткам и получил заболевания, ранения и синяки на плечах, спине, предплечьях и ногах, квалифицируемые как легкие телесные повреждения.

3. На приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.6.10.1998, подал апелляционную жалобу потерпевшая сторона Мачерет Алексей, которым выразил несогласие с решением суда первой инстанции.

4. При рассмотрении апелляционной жалобы потерпевшая сторона и адвокат этого просили удовлетворить апелляционную жалобу.

Адвокат подсудимого просили отклонить поданную апелляционную жалобу потерпевшей стороны как поданную с пропущенным сроком.

Государственный обвинитель Радугу Сыли потребовал отклонить апелляционную жалобу, поданную потерпевшей стороны Мачерет Алексей на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 как поданную с пропущенным сроком.

5. Коллегия по уголовным делам, рассмотрев обжалованный приговор с точки зрения причин, указанных в апелляционной жалобе, расследуя материалы уголовного дела, считает необходимо отклонить апелляционную жалобу, поданную потерпевшей стороны Мачерет Алексей на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 как поданную с пропущенным сроком, исходя из следующих.

5.1. В соответствии ст. 400 ч. (1) Уголовно-процессуального Кодекса, приговоры могут быть обжалованы в апелляционном порядке в целях проведения нового судебного разбирательства фактической и правовой стороны дела, за исключением приговоров, вынесенных судебными инстанциями по делам о преступлениях, за совершение которых законом предусмотрено исключительно наказание, не связанное с лишением свободы.

Согласно положениям ст. 414 ч. (1) Уголовно-процессуального Кодекса, рассматривая апелляционную жалобу, апелляционная инстанция проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения на основании доказательств, рассмотренных судом первой инстанции согласно материалам дела, и любых новых доказательств, представленных в апелляционную инстанцию. (2) Апелляционная инстанция проверяет показания и вещественные доказательства, рассмотренные судом первой инстанции, путем прочтения их в ходе судебного заседания и внесения в протокол.

В соответствии ст. 415 ч. (1), пкт. 1), букв.а) Уголовно-процессуального Кодекса, рассмотрев дело в апелляционном порядке, апелляционная инстанция выносит одно из следующих определений: отклоняет апелляционную жалобу и оставляет обжалованное решение без изменения в случае, если апелляционная жалоба подана с пропуском срока, за исключением случаев, предусмотренных статьей 402.

5.2. Апелляционный суд задерживает, что согласно ст. 402 Уголовно-процессуального Кодекса, *(1) Апелляционная жалоба может быть подана в течение 15 дней со дня провозглашения приговора в целом, если законом не предусмотрено иное.*

Согласно ст. 403 Уголовно-процессуального Кодекса, (1) Апелляционная жалоба, поданная с пропуском предусмотренного законом срока, считается поданной в срок, если апелляционная инстанция установила, что пропуск вызван обоснованными причинами, а апелляционная жалоба была подана не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба.

Согласно ст. 404 ч. (1) Уголовно-процессуального Кодекса, (1) Участник процесса, который отсутствовал как при разбирательстве дела, так и при

провозглашении приговора и не был извещен о вынесении приговора, вправе подать апелляционную жалобу и с пропуском срока, но не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба.

5.3. Таким образом, Коллегия по уголовным делам задержал, что обвинительный приговор в отношении подсудимого Дулче Виктор в совершении преступления предусмотренного ст. 185 ч. (3) Уголовно-процессуального Кодекса был вынесен интегрально 13 октября 1998.

Не соглашаясь с приговором Суда Центру, мун. Кишинэу от 13.10.1998, потерпевшая сторона Мачерет Алексей обжаловал апелляционной жалобой, апелляционная жалоба была подана 15 февраля 2021.

5.4. Апелляционный суд отмечает, что срок подачи апелляционной жалобы — это процессуальный срок, срок которого устанавливается законом. Он является абсолютным и носит императивный характер, то есть его преодоление влечет за собой отмену права на обжалование, и, если, однако, апелляция была подана после истечения срока, она должна быть отклонена как с пропущенным сроком, за исключением случаев, когда задержка была определена уважительными причинами.

Согласно ст. 402 Уголовно-процессуального Кодекса, (1) Апелляционная жалоба может быть подана в течение 15 дней со дня провозглашения приговора в целом, если законом не предусмотрено иное.

В основе ст. 230 ч. (2) Уголовно-процессуального Кодекса, в случае, когда для осуществления процессуального права предусмотрен определенный срок, несоблюдение этого срока влечет за собой потерю процессуального права и аннулирование действия, осуществленного по истечении срока.

5.5. Анализируя материалы уголовного дела, Коллегия по уголовным делам считает, что со дня вынесения приговора прошло более 12 лет.

5.6. Исходя из положений ст. 402 Уголовно-процессуального Кодекса апелляционный суд отмечает, что в настоящем деле срок для подачи апелляции исчисляется с 13 октября 1998 г. и истекает 26 октября 1998 г. (согласно сроку обжалования, решение на тот момент), это был последний день подачи апелляции, но апелляционная жалоба, сформулированная Мачерет Алексей, была подана после последней даты подачи апелляционной жалобы, а именно 15 февраля 2021 года, то есть более 22 лет.

Фактически приговор, вынесенный 13.10.1998 г., был исполнен и приведен в исполнение.

В то же время Коллегия по уголовным делам указывает что заявитель не привел каких-либо соответствующих причин для пропуска срока подачи апелляции, соответственно, суд апелляционной инстанции не сохранил никаких оснований для восстановления срока заявителя для подачи апелляционной жалобы.

5.7. Учитывая, что в ситуации, когда апелляционный суд отклоняет апелляционную жалобу как с пропущенным сроком, он не комментирует юридические обстоятельства дела и законность принятого решения, с этой

точки зрения нет оснований комментировать законность и обоснованность приговора первой инстанции в свете критики, высказанной в апелляционной жалобе потерпевшей стороны Мачерет Алексей на приговор Суда Чентру мун. Кишинэу от 13.10.1998.

6. Какие-то правовые основания вмешаться относительно законности и обоснованности приговора Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998, Коллегия по уголовным делам не установил.

В соответствии ст. 415, ч. (1); 417-419 Уголовно-процессуального Кодекса, Коллегия по Уголовным Делах Апелляционной Палаты Кишинэу,-

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Отклоняет апелляционную жалобу потерпевшей стороны Мачерет Алексей, как с пропущенным сроком на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 и оставляет без изменений приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 относительно Дулче Виктор.

Определение подлежит исполнению, но может быть обжаловано в кассационном порядке Высшей Судебной Палаты РМ в течение 30 дней с момента оглашения определения.

Мотивированное определение было вынесено публично 08 июля 2021, 14:00 ч.

Председательствующий, судья
Судьи:

Переводчик: Яким Родика _____



Перевод осуществлён отделом переводчиков при Секретариате Апелляционной Палаты Кишинэу, согласно утвержденному Штату работников Апелляционной Палаты Кишинэу.

Подпись переводчика подлинная

Исполняющий обязанности
Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу _____



Юрие Йордан

Прошито, пронумерованно и
скреплено печатью 5 листов.
И.О. Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты, Кириной
Юрдан Ю.

исп. Ткачев А.



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Toma Nadejda
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	vicepresedinte
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. IG4Q770QDXGH7 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074184369

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074184369

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
 Date: 2022.01.03 12:32:33 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



**CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**THE SUPREME COURT OF JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

mun. Chișinău, str. P. Rareș, nr.18,
Republica Moldova, MD-2005,
tel./fax: (+ 373 22) 21 87 52
e-mail: info@csj.md

Chișinău, P. Rareș, 18 street,
Republic of Moldova, MD-2005,
tel./fax: (+373 22) 21 87 52
e-mail: info@csj.md

Nr. 723 02.12.2021

Мачерет Алексеи
г. Кишинев, ул. А. Дога, 30, кв.38

На Ваше заявление от 15.11.2021, высылаем перевод определения
Судебной коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты от
06 октября 2021 г.

Приложение: на 7 л.

Председатель Коллегии
по уголовным делам



Надежда Тома

Перевод

Дело № 1ra- 1773/2021

Высшая судебная палата

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

06 октября 2021г.

мун. Кишинэу

Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты в составе:

Председательствующего: Диякону Юрия

Судей: Гузун Иона, Бойко Виктора,

рассмотрев, в судебном заседании без вызова сторон, допустимость в принципе кассационных жалоб на отмену, поданные, потерпевшим Мачерет Алексеем на приговор Суда Центру, мун. Кишинэу от 13 октября 1998г., и на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 24 июня 2021г., 2019г., по уголовному делу в отношении,

Дулче Виктор Григорьевича, 14 февраля 1965г.р., уроженца и жителя с. Синешть, р-на Унгень, гражданина р. Молдова, ранее не судимого.

Данные о сроках рассмотрения дела:

суд первой инстанции: 27.06.2020 – 16.10.2020г.;

апелляционная инстанция: 16.11.2020- 21.04.2021г.;

кассационная инстанция: 22.7.2021 – 06.10.2021г.;

По поданным кассационным жалобам, Коллегия по уголовным делам,

УСТАНОВИЛА:

1. Приговором Суда Центру, мун. Кишинэу от 13 октября 1998г., Дулче Виктор был осужден по ст. 185 ч.(3) Уголовного Кодекса (1961) к 5 годам лишения свободы с лишением права действовать или сотрудничать с органами Министерства внутренних дел Р М сроком на 5 лет.

Согласно ст.43 Уголовного Кодекса отбывание наказания в виде лишения свободы было условно приостановлено, сроком probation на 1 год.

2. Суд первой инстанции установил, что подсудимый Дулче Виктор, будучи назначен сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции

CPS Центру мун. Кишинэу, 17 июля 1997г., находясь в составе оперативной группы, 02:00 на перекрестке ул. Исмаил и М. Варлам Кишинэу подошел к Мачерет Алексею, который стоял с Чемыртан С. и без каких-либо оснований, превышая свои служебные полномочия, установленные Законом Республики Молдова о деятельности полиции ст. 14, 15, 16, регламентирующие условия и пределы применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Мачерет А. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртан С. и нанес ему нескольких ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате данных действий Мачерет А. получил легкие телесные повреждения в виде синяков на спине, отека носа и ссадин в левом колене, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ранение, тупая травма подбородка, ссадины и синяки на лице, теле, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочным повреждением здоровья.

Он же, 18 августа 1997 года будучи офицером полиции в должности инспектора судебной полиции CPS Центру мун. Кишинэу, в офисе 509 по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая Мачерет А. в совершении преступления, превышая свои служебные полномочия, установленные Законом Республики Молдова о деятельности полиции ст. 14, 15, 16, регламентирующие условия и пределы применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. многочисленные удары дубинкой по разным частям тела, при этом Мачерет А. был привязан по рукам и ногам к спине, длительное время лежал на животе на полу.

В результате действий, подсудимый Мачерет А. подвергся пыткам и получил болезненные раны и синяки на плечах, спине, предплечьях и ногах, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения.

3. 15 февраля 2021г., потерпевший Мачерет Алексей подал апелляционную жалобу, в котором выразил несогласие с решением суда первой инстанции.

Апеллянт, согласно ст.401-405 Уголовно-процессуального кодекса, потребовал возобновление судебного разбирательства 2003 года, когда жертва пыток была незаконно привлечена к уголовной ответственности с участием фигурантов и органа уголовного преследования, которые разрешили и скрывали это, нарушая закон № 59 о оперативной деятельности по привлечению к уголовной ответственности жертв пыток.

3

4. Определением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 24 июня 2021 г., провозглашенного 08 июля 2021 г., апелляционная жалоба была отклонена как поданная с пропуском срока.

Апелляционная инстанция установила, что согласно ст. 402 Уголовно-процессуального кодекса, апелляционная жалоба может быть подана в течение 15 дней со дня провозглашения приговора в целом, если законом не предусмотрено иное. Согласно ст. 403 Уголовно-процессуального кодекса, апелляционная жалоба, поданная с пропуском предусмотренного законом срока, считается поданной в срок, если апелляционная инстанция установила, что пропуск вызван обоснованными причинами, а апелляционная жалоба была подана не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба. Согласно ст. 404 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, участник процесса, который отсутствовал как при разбирательстве дела, так и при провозглашении приговора и не был извещен о вынесении приговора, вправе подать апелляционную жалобу и с пропуском срока, но не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба.

Таким образом, приговор в целом был провозглашен 13 октября 1998 г., а потерпевший Мачерет А., обжаловал в апелляционном порядке 15 февраля 2021 г. Срок обжалования - процессуальный срок, который устанавливается законом. Он является абсолютным и носит императивный характер, то есть его пропуск влечет за собой потерю права на обжалование, но, если апелляционная жалоба была подана после истечения срока, она должна быть отклонена как поданная с пропуском срока, за исключением случаев, когда опоздание вызвано обоснованными причинами.

Согласно ст. 230 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, в случае, когда для осуществления процессуального права предусмотрен определенный срок, несоблюдение этого срока влечет за собой потерю процессуального права и аннулирование действия, осуществленного по истечении срока.

Исходя из положений ст. 402 Уголовно-процессуального кодекса, срок подачи апелляционной жалобы должен исчисляться с 13 октября 1998 г. и истек 26 октября 1998 г. (в соответствии со сроком обжалования решения на тот момент), являясь и последним днем для подачи апелляционной жалобы, однако, апелляционная жалоба, сформулированная Мачерет А., была подана после последней даты подачи апелляционной жалобы, а именно 15 февраля 2021 г., то есть более 22 лет. Фактически приговор, вынесенный 13.10.1998 г., был исполнен и приведен в исполнение.

4

Апеллянт не привел каких-либо обоснованных причин для пропуска срока подачи апелляционной жалобы, соответственно, нет оснований для восстановления апеллянта в срок подачи апелляционной жалобы.

В то же время, когда апелляционная инстанция отклоняет апелляционную жалобу как поданную с пропуском срока, не высказывается по правовым обстоятельствам дела и законности вынесенного решения, с этой точки зрения основания высказаться по законности и обоснованности приговора суда первой инстанции в соответствии с критикой приведенной в апелляционной жалобе поданной потерпевшим Мачерет А., на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 г. не существуют.

5. Потерпевший Мачерет Алексей обжаловал кассационными жалобами 20 июля 2021, 02 августа 2021, 09 августа 2021, 17 августа 2021, 23 августа 2021 и 30 сентября 2021 г., выражая свое несогласие с решениями суда первой инстанции и апелляционной инстанции.

Кассатор указал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и что были нарушены нормы материального и процессуального права.

6. Рассматривая допустимость в принципе поданных кассационных жалоб, на основании материалов дела и приведенным мотивам, Коллегия по уголовным делам приходит к выводу признать недопустимость кассационных жалоб по следующим соображениям.

Во-первых, согласно ст. 427 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, и апелляционными инстанциями, но только в соответствии с законом. Согласно ст. 424 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, кассационная инстанция рассматривает дело только в пределах оснований, приведенных в кассационной жалобе. Согласно ст. 429 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, кассационная жалоба должна быть мотивированной. В соответствии со ст. 430 ч.(5) Уголовно-процессуального кодекса, в кассационной жалобе должны содержаться содержание и мотивы кассационной жалобы с обоснованием незаконности обжалуемого решения и просьбы кассатора с указанием оснований, предусмотренных статьей 427, на которые он ссылается в кассационной жалобе, и в чем состоит правовой вопрос общего значения, поставленный по данному делу.

2

В кассационных жалобах, поданных 20 июля 2021, 02 августа 2021, 09 августа 2021, несмотря на вышеуказанные требования, не приведено ни одно из оснований, предусмотренных ст. 427 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, в которых полностью отсутствует конкретизация некоторых конкретных правовых ошибок, и аргументация незаконности обжалованных решений (п. 5 определения).

Указанные обстоятельства указывают, на то, что поданные кассационные жалобы, не соответствуют требованиям по содержанию, а кассационная инстанция по своей инициативе не вправе дополнить фактическими и правовыми обстоятельствами кассационную жалобу потерпевшего, которые могли бы ее оправдать, а затем вынести решение по юридически необоснованному основания кассатора.

Согласно ст. 24 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов, кроме интересов закона.

Согласно ст. 432 ч.(2) п.1) Уголовно-процессуального кодекса, кассационная инстанция выносит мотивированное определение о недопустимости поданной кассационной жалобы в случае установления, что кассационная жалоба не соответствует по форме и содержанию предусмотренным требованиям.

Следовательно, если кассационные жалобы, поданные 20 июля 2021, 02 августа 2021, 09 августа 2021, не соответствуют по форме и содержанию предусмотренным требованиям, их следует отклонить как недопустимыми.

Во-вторых, согласно ст. 427 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, и апелляционными инстанциями.

Согласно ст. 422 Уголовно-процессуального кодекса, срок подачи кассационной жалобы составляет 30 дней со дня провозглашения решения.

Согласно ст. 231 ч.(3), (5) Уголовно-процессуального кодекса, при исчислении срока часами или сутками в него не включается час или день начала исчисления срока, а также час и день, когда оканчивается срок. Если последний день срока приходится на нерабочий день, срок истекает в конце первого последующего рабочего дня. В соответствии со ст. 418 ч.(1), 338 ч.(2)

-(4), 340 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, резолютивная часть решения или решение полностью провозглашаются в открытом судебном заседании, о чем делается отметка в протоколе заседания. Мотивированное решение провозглашается в течении 30 дней. Копия мотивированного решения вручается участникам, присутствующим на судебном заседании.

Согласно судебной практике ЕСПЧ, требование обнародовать решения не обязательно должно принимать форму устного оглашения решения, если решение публикуется, передается или отправляется сторонам. С момента оглашения решения начинается исчисление срока обжалования. Тот же факт предусмотрен внутренним законодательством (*решение по делу Суттер против Швейцарии*).

В связи с этим, установлено, что согласно протоколу судебного заседания, апелляционная инстанция провозгласила резолютивную часть определения 24 июня 2021 г., в присутствии потерпевшего Мачерет Алексея и его адвоката Михаила Бордей (л.д.221-222, том I).

Таким образом, мотивированное определение в соответствии с требованиями закона было оглашено 08.07.2021 г., а срок подачи апелляционной жалобы истек в конце 09 августа 2021 г.

Кассационные жалобы были поданы и зарегистрированы в Высшую судебную палату 17 августа 2021 г., 23 августа 2021 и 3- сентября 2021 г., то есть с пропуском предусмотренного законом сроком (л.д.61-62, 70-75, 129-130, том II, п.5 определения).

Другой информации о дате подачи соответствующих кассационных жалоб в кассационной инстанции нет, ни в материалах, ни в поданных кассационных жалобах.

Следует отметить, что ст. 422 Уголовно-процессуального кодекса, не предусматривает восстановление пропущенного срока подачи кассационной жалобы, никакой другой законной процедуры для исчисления срока обжалования, чем со дня вынесения мотивированного решения, а ст. 230 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, предусматривает, что в случае, когда для осуществления процессуального права предусмотрен определенный срок, несоблюдение этого срока влечет за собой потерю процессуального права и аннулирование действия, осуществленного по истечении срока.

Следовательно, продолжительность срока обжалования устанавливается законом. Этот срок не может быть продлен или сокращен судом. Он

4

абсолютный, имеет императивный и фатальный характер в том смысле, что его пропуск влечет за собой потерю права на обжалование.

Согласно ст. 432 ч.(2) п.2) Уголовно-процессуального кодекса, кассационная инстанция выносит мотивированное определение о недопустимости поданной кассационной жалобы в случае установления, что кассационная жалоба подана с пропуском срока.

Таким образом, кассационные жалобы, поданные 17 августа 2021 г., 23 августа 2021 и 3- сентября 2021 г., поданы с пропуском срока и следует признать недопустимыми.

7. В соответствии со ст. 431 ч.(1), 432 ч.(1), (2) п.1), 2), ч.(3) Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по уголовным делам,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Признать недопустимость кассационных жалоб, от 20 июля 2021, 02 августа 2021 и 09 августа 2021 г., поданных потерпевшим Мачерет Алексеем на приговор Суда Центру мун. Кишинэу от 13 октября 1998 года и на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 24 июня 2021 года, в отношении подсудимого Дулче Виктора Григорьевича, по мотиву, что не соответствует по форме и содержанию предусмотренным требованиям.

Признать недопустимость кассационных жалоб, от 17 августа 2021, 23 августа 2021 и 30 сентября 2021 г., поданных потерпевшим Мачерет Алексеем на приговор Суда Центру мун. Кишинэу от 13 октября 1998 года и на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 24 июня 2021 года, в отношении подсудимого Дулче Виктора Григорьевича, по мотиву, что поданы с пропуском срока.

Определение является вступившим в законную силу, мотивированное определение провозглашено 15 октября 2021 года.

Председательствующий (подпись) Юрий Диакону

Судьи (подпись) Ион Гузун

(подпись) Виктор Бойко

Переводчик Васи́лаки Е.,
предупреждена по ст. 312 УК РМ



4. Решение Апелляционной палаты принимается большинством голосов судей и оглашается в открытом заседании. В решении указываются основания его вынесения. В случае отсутствия единогласия в решении Апелляционной палаты излагаются мнения большинства и меньшинства, однако каждый судья может выступить с особым или несогласным мнением по вопросу права.

5. Апелляционная палата может оглашать свои решения в отсутствие лица, которое было оправдано или которое было признано виновным.

Статья 84

Пересмотр обвинительного приговора или наказания по приговору

1. Лицо, признанное виновным, или, после его или ее смерти, супруга или супруг, родители или какое-то одно лицо, живущее в момент смерти обвиняемого, которому обвиняемым были даны четкие письменные указания в отношении подачи такого иска, или Прокурор от имени такого признанного виновным лица могут ходатайствовать перед Апелляционной палатой о пересмотре окончательного решения о вынесении обвинительного приговора или наказания по приговору по следующим основаниям:

- а) обнаружались новые доказательства, которые
 - i) отсутствовали во время судебного разбирательства, и ответственность за такое их отсутствие не может быть полностью или частично возложена на сторону, обратившуюся с ходатайством; и
 - ii) являются достаточно важными, так что если бы они были приведены в ходе судебного разбирательства, то это, возможно, привело бы к вынесению иного вердикта;
- б) обнаружались новые факты, свидетельствующие о том, что решающее доказательство, которое было принято во внимание в ходе судебного разбирательства и от которого зависит обвинительный приговор, было ложным, сфабрикованным или фальсифицированным;
- в) один судья или несколько судей, участвовавших в вынесении обвинительного приговора или в утверждении обвинений, при рассмотрении данного дела совершили серьезный проступок или серьезное нарушение своих обязанностей, достаточно тяжкие, для того чтобы служить основанием для отрешения этого судьи или этих судей от должности согласно статье 46.

2. Апелляционная палата отклоняет ходатайство, если считает его необоснованным. Если она определяет, что ходатайство по существу является обоснованным, то она может в случае необходимости:

- а) вновь собрать первоначальную Судебную палату;
- б) заново сформировать Судебную палату; или
- в) сохранить за собой юрисдикцию в отношении данного вопроса,

с тем чтобы, заслушав стороны таким образом, как это указано в Правилах процедуры и доказывания, принять решение о том, подлежит ли решение пересмотру.

Статья 85

Компенсация арестованному или лицу, признанному виновным

1. Каждый, кто стал жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.

2. Если какое-либо лицо окончательным решением было признано виновным за уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен на том

основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то лицо, понесшее наказание в результате такого признания виновным, получает законную компенсацию, если не будет доказано, что указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено исключительно или отчасти по его вине.

3. В исключительных обстоятельствах, когда Суд обнаруживает неоспоримые факты, свидетельствующие о наличии грубой и явной судебной ошибки, он может по своему усмотрению присудить компенсацию в соответствии с критериями, предусмотренными в Правилах процедуры и доказывания, лицу, которое было освобождено из-под стражи после окончательного решения об оправдании или прекращения производства по этой причине.

ЧАСТЬ 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ

Статья 86

Общее обязательство сотрудничать

Государства-участники в соответствии с положениями настоящего Статута всесторонне сотрудничают с Судом в проведении им расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, и осуществлении уголовного преследования за эти преступления.

Статья 87

Просьбы о сотрудничестве: общие положения

1. а) Суд имеет право обращаться к государствам-участникам с просьбами о сотрудничестве. Такие просьбы направляются по дипломатическим каналам или по любым другим соответствующим каналам, которые могут быть определены каждым государством-участником при ратификации, принятии, утверждении или присоединении.

Последующие изменения такого определения со стороны каждого государства-участника производятся в соответствии с Правилами процедуры и доказывания.

б) Когда это целесообразно, без ущерба для положений подпункта (а), просьбы могут также направляться через Международную организацию уголовной полиции или любую соответствующую региональную организацию.

2. Просьбы о сотрудничестве и любые документы, подкрепляющие эти просьбы, либо представляются на одном из официальных языков запрашиваемого государства или одним из рабочих языков Суда, по выбору, объявленному государством при ратификации, принятии, утверждении или присоединении, либо сопровождаются переводом на один из таких языков.

Последующие изменения такого выбора производятся в соответствии с Правилами процедуры и доказывания.

3. Запрашиваемое государство сохраняет в тайне просьбу о сотрудничестве и любые подкрепляющие эту просьбу документы, за исключением случаев, когда - и в пределах, в которых - их раскрытие необходимо для исполнения просьбы.

4. В связи с любой просьбой о помощи, представленной в соответствии с настоящей Частью, Суд может принимать такие меры, включая меры, связанные с защитой информации, которые могут потребоваться для обеспечения безопасности и физического или психического благополучия любых потерпевших, потенциальных свидетелей и их семей. Суд может обратиться с просьбой о том, чтобы любая информация, которая предоставляется в соответствии с настоящей Частью, передавалась и использовалась таким образом,

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Potînga Veaceslav
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	functionar
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FRWX11FTJU5F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074190032

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074190032

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.12.29 18:25:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA	
PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU	
OFICIUL CENTRU	
Nr. de ieșire	08-7322
03	18 20

Dlui Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

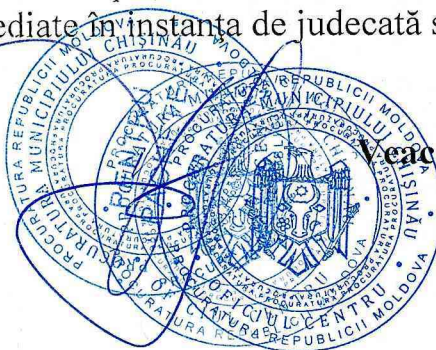
Vă informez că de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Centru a fost examinată cererea DVS, cu referire la reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, în temeiul art. 287³CPP.

Potrivit, dispozitivului art. 287/3 CPP, - *reluarea urmăririi penale după suspendare... (1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepția cazului în care a fost încheiată o tranzacție, printr-o ordonanță motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, stabilindu-se și termenul urmăririi penale.*

Potrivit informației din Sistemul informațional al MAI, cauza penală menționată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În circumstanțele expuse, aplicarea prevederilor art. 287³ CPP, în privința cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanța de judecată sînt inadmisibile.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiului Centru**



Venaceslav POTÎNGA

Non bis in idem

Cu excepția cazului în care se prevede în prezentul statut, nicio persoană nu poate fi judecată de Curte pentru un act care constituie temeiul infracțiunii pentru care persoana a fost găsită vinovată sau achitată de către Curte.

Nicio persoană nu poate fi judecată de nicio altă instanță pentru infracțiunea menționată la articolul 5 pentru care persoana respectivă a fost deja găsită vinovată sau achitată de Curte.

Nicio persoană care a fost judecată de o altă instanță pentru un act interzis în sensul articolelor 6, 7 și 8 nu poate fi judecată de Curte pentru același act, cu excepția cazurilor în care se desfășoară procedura. într-o altă instanță:

(a) a fost menită să protejeze persoana în cauză de răspunderea penală pentru infracțiunile care intră în competența Curții; sau (b) în alt mod nu s-a desfășurat în mod independent sau imparțial în conformitate cu normele de drept corespunzător recunoscute de dreptul internațional și s-a desfășurat astfel încât. în aceste condiții, nu era în interesul de a aduce persoana în cauză în fața justiției.

Non bis in idem.

1. Cu excepția cazului în care se prevede în prezentul statut, nicio persoană nu poate fi judecată de Curte pentru un act care constituie temeiul infracțiunii pentru care persoana a fost găsită vinovată sau achitată de către Curte.

2. Principiul "non bis in idem" este intransigent în ceea ce privește actele articolului 5 sau

3. Nicio persoană nu poate fi judecată de nicio altă instanță pentru infracțiunea menționată la articolul 5 pentru care persoana respectivă a fost deja găsită vinovată sau achitată de Curte.

4. Numai atunci formularea literală a articolului 20 din Statutul de la Roma - cu privire la actele deja prevăzute la articolul 6 din partea 3 - are rezerve: (a) și (b)

Nicio persoană care a fost judecată de o altă instanță pentru un act interzis în sensul articolelor 6, 7 și 8 nu poate fi judecată de Curte pentru același act, cu excepția cazului în care se desfășoară în fața unei alte instanțe:

(a) a fost menită să protejeze persoana în cauză de răspunderea penală pentru infracțiunile care intră în competența Curții; sau

(b) Din alte motive, aceasta nu s-a desfășurat independent sau imparțial în conformitate cu normele de diligență recunoscute de dreptul internațional și s-a desfășurat astfel încât. în aceste condiții, nu era în interesul de a aduce persoana în cauză în fața justiției.

Sau

Interzice urmărirea penală sau judecarea "aceleiași infracțiuni". - "Articolul 20 din Statutul de la Roma - în ceea ce privește actele art. 5, 7 și 8 - nu poate fi secundar - în raport cu Convenția Europeană (1950) din Moldova din 1998 - adoptarea a fost considerată anulată din 2002 - în virtutea modificărilor aduse Statutului Consiliului Europei - avută în vedere cu privire la drepturile de interpretare - "Rezerve!" și după 12 luni a devenit doar o parte a legislației interne naționale - constrângere la convingere - și nu la un "tratrat" - părăsirea Moldovei - o țară de «terți».

Statutul de la Roma din 1998 a fost adoptat de Adunarea ONU cu o treime din voturi. De asemenea, a devenit operațională în cadrul tribunalelor penale la începutul anului 2002.

Excepție de la aceasta este tocmai încălcarea articolelor 5, 7 și 8 în ceea ce privește articolul 29 din Statutul de la Roma.

Controversa - a fost epuizată la 08 iunie 2021 - Cazul Mladic - Tribunalul Iugoslav susținut de Gen. secretarul ONU Métegnah și șeful Comitetului împotriva genocidului bazat pe discriminare Batchet.

De atunci, toate cauzele contencioase privind aplicabilitatea - a Statutului de la Roma - în ceea ce privește statutul limitărilor la articolele 5, 7 și 8 au devenit aplicabile conceptele - "mecanism rezidual" - ale Tribunalului: Nürnberg și Orientul Îndepărtat -1945-1948.

Cu toate acestea, nu uităm că la începutul anului 1990 Moldova a adoptat Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice de la New York și Convenția Opțională - privind interzicerea torturii și a tratamentelor inumane, Republica Moldova adoptată în 1996.

Aceasta înseamnă că toate circumstanțele menționate la articolul 20 din Statutul de la Roma Ne bis in idem sau la articolul 20 cu privire la încălcările articolului 5 au fost incluse în total, fără rezervele părții 1. și partea 2.

Și deja cu "rezerve - partea 3 - literele a) și b).

Dar, în detaliu și luând în considerare lacunele mai rezonabile și care nu lasă lacune în principiul: "Ne bis in idem" - Pactul internațional - 1990.

Astfel, în ansamblu – făcând principiul în sine primar – ca neînrușiat – cu contradicțiile interne ale legislației interne a UE și – devenind terți sau țări – Moldova

Prin urmare, norma declarată a Statutului de la Roma are supremație , chiar și în ceea ce privește

încorporarea – această normă în legislația națională – interpretată de CoE – ca euro-integrare între atomii euro și CoE – unde Moldova în acest tratat dubios – este lipsită de dreptul la o rezervă la opționalitate – pentru aceasta – pierderea Suveranității – în favoarea obiectivelor CoE și NATO – folosind – "naționalism radical" în statele baltice – dar aplicând – Constrângere prezidențială sau incompetență a Curții Constituționale în materie de – înșelăciune.

Atunci când Curtea Constituțională a abolit – drepturile – limbii ruse – privându-se de dreptul – de opoziție – cu privire la o rezervă.

Deoarece rezerva - protejarea împotriva aplicării Legii nr.112 - a fost executată exclusiv în limba rusă.

Astfel, prin eliminarea – interpretarea textelor – în raport cu dreptul intern – în mod automat – prin desființarea – falsificarea legală atunci când:

[....]

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Artă. 1. - Ratificarea Acordului de asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.

Artă. 2. - Guvernul va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord.

Artă. 3. - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pregătește și prezintă depozitarului un instrument de ratificare.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR KORMAN

112. Chișinău, 2 iulie 2014

[....]

O altă rezervă reversibilă - ca un atac rezonabil la suveranitatea Republicii Moldova în act, deoarece rezerva ar putea fi retrasă exclusiv de Curtea Constituțională - și numai dacă este interpretată în limba rusă de un astfel de conținut:

[....]

Declinarea responsabilității: Vă rugăm să rețineți că aceste documente sunt doar în scop informativ și nu sunt versiunea finală a Acordului de asociere.

Textele care au fost parafate vor fi supuse expertizei juridice, lingvistice și juridice înainte de finalizarea Acordului de cooperare.

Aceste texte nu dau naștere niciunui drept sau obligație obligatorie din punct de vedere juridic în temeiul dreptului internațional public.

[....]

În schimb, procedând astfel, în speranța "idioșeniei", discriminarea – care a făcut posibilă ruina – statelor baltice și vânzarea Suveranității lor – platformelor NATO.

Deci, exact Dăscălime juridice: a fost principiul - furtul de suveranitate și toate drepturile permise ale cetățenilor moldoveni - condamnându-le ca - "hoți" - "miliarde" sau inclusiv înșelăciune:

[....]

Acord de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană energia atomică și statele membre ale acestora, cu una singură și Republica Moldova, pe de altă parte

[....]

Care conține articolul 6 privind Statutul obligatoriu de la Roma - dar folosit ca parte a - unui atac la adresa libertăților și drepturilor cetățenilor - stabilindu-i ca "moștenitori ai României - în timpul celui de-al Doilea Război Mondial" și cetățenii săi - descendenți - criminali de război - care nici măcar nu au dreptul să viseze la un tratament echitabil - precum statele baltice - recent împreună cu Polonia - au început să vorbească deschis - în ceea ce privește "rolul" lor - cu privire la plățile către Germania și, de altfel, România - despăgubiri până în 2146.

Senatul SUA - refuzând să revizuiască istoria despăgubirilor - momentul capitulării celui de-al doilea război mondial - a stabilit incapacitatea Statelor Unite în acest caz de a depăși criza economică și căderea dolarului. Prin urmare, propun ca Statutul de la Roma să fie judecat în raport cu statul de drept la "dreptul de interpretare pierdut intern la propria lege - citând literalmente:

Atunci când este condamnat sau condamnat în prealabil:

Articolul 6

Curtea Penală Internațională

1. Părțile reafirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că urmărirea lor efectivă trebuie asigurată prin măsuri la nivel național și internațional, inclusiv curtea penală internațională (CPI).

Părțile consideră că instituirea și funcționarea eficace a CPI reprezintă o evoluție importantă pentru pacea și justiția internațională. Părțile convin să sprijine CPI prin punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a instrumentelor conexe, acordând atenția cuvenită menținerii integrității sale.

În același timp, norma "acordului comercial" a început să se aplice dreptului intern:

Articolul 408

Abrogarea legislației interne incompatibile

În cadrul apropierii, Republica Moldova elimină dispozițiile legislației sale interne sau elimină practicile

interne care nu sunt în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația sa internă strâns legată de legislația Uniunii în domeniile legate de comerț din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din prezentul acord.

Și, în același timp, aplicându-se nemulțumitului - abolirea limbii ruse, atunci când articolul 50 din Statutul de la Roma - nu prevede recurgerea la această Curte - Curtea Constituțională - care a abolit una dintre limbile sale oficiale și nu poate formula "Clauza juridică" - ca înșelăciune. Sau idiolenia ta!!!:

Articolul 50

Limbi oficiale și de lucru

Limbile oficiale ale Curții sunt limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă. Hotărârile Curții, precum și alte decizii privind aspecte fundamentale în fața Curții se publică în limbile oficiale.

În conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul de procedură și de probă,

1. Președinția stabilește deciziile Curții care pot fi considerate, în sensul prezentului alineat, decizii cu privire la chestiuni fundamentale.
2. Limbile de lucru ale Curții sunt engleza și franceza. Regulamentul de procedură și probele definesc cazurile în care alte limbi oficiale pot fi utilizate ca limbi de lucru.

La cererea oricăreia dintre părțile la procedură sau a oricărui stat autorizat să participe la procedură, Curtea permite acestei părți sau acestui stat să utilizeze orice altă limbă decât engleza sau franceza, cu condiția ca, în opinia instanței, o astfel de autorizație să fie suficient de rezonabilă.

Cum este posibil ca o țară care a capitulat nazismul și a discriminat 50% din populație din motive lingvistice, lipsindu-se simultan de dreptul de a interpreta Pactul Internațional și Convenția Opțională sau de încălcări ale articolului 5 din Statutul de la Roma: Și cea mai gravă crimă din lume este considerată - fără patriotism excesiv, ca moștenire - a Suveranității și drepturilor cetățenilor moldoveni este ignorată

DOVADA INFRACTIUNII COMISIEI DE LA VENETIA SI INCALCAREA IERARHIEI REGULILOR DE DREPT - citata - ca o încălcare a articolului fundamental al Constituției - despre Articolul 64 din Viena Convenția - citată literal - de regulă și ordine - care, în caz de nerespectare și literalmente previne încălcarea unei norme peremptorii este ceea ce este citat - Ordine sau secvență - sunt literală.

Articolul 8 Respectarea dreptului internațional și a tratatelor

Republica Moldova se angajează să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte, să își bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele universal recunoscute ale dreptului internațional.

Și abia atunci apare regula imperativă și obligatorie - NU SEPARABILĂ DE CARTA ONU:

Intrarea în vigoare a unui tratat internațional care să conțină prevederi contrare Constituției trebuie să fie precedată de o revizuire a Constituției.

Astfel, au fost încălcate Regulile de bază de interpretare - toate părțile articolului 8 constituțional, care sunt direct legate de Carta ONU și sunt atacate de o parte inseparabilă a Suveranității de Statutul ONU sau de articolul 4 din Constituția Republicii Moldova referitoare la Declarația Universală a Drepturilor și Libertăților cetățenilor Republicii Moldova și a țărilor.

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, a legămintelor și a altor instrumente, unul din care este Republica Moldova.

În caz de neconcordanțe între convențiile și tratatele privind drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile interne, vor prevala normele internaționale.
Nu slujitorul Legii "Democrației" - așa cum înseală COE și care are libertatea de "astfel - democrație" - Articolele 5

Democrația și pluralismul politic

Democrația în Republica Moldova se desfășoară în condiții de pluralism politic, incompatibil cu dictatura și totalitarismul.

și contradicția "doctrinei venețiene - Legea slujitorului - Democrația este doar un "antidot" sau o parte - despre Democrație:

Nicio ideologie nu poate fi stabilită ca ideologie oficială de stat.

Ierarhia și ordinea sunt cele care stabilesc infracțiunea gravă a Regulilor de interpretare a suveranității și libertăților și a drepturilor cetățenilor, și nu în alt mod:

Literal, la fel ca articolul 2:

Articolul 2

Suveranitatea și puterea de stat

(1) Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, exercitând sa directă și prin organele sale reprezentative, în formele definite de Constituție.

Nicio persoană privată, nicio parte a poporului, niciun grup social, niciun partid politic sau altă asociație publică nu pot exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat este cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Astfel - stabilind - ce rol - joacă CoE - ca vinovat de încălcarea articolului 64 din Convenția de la Viena.

Curtea și judecătorul Awasilae, precum și comisiile ONU pentru a introduce o acțiune în fața CIJ și a procurorului Tribunalului Penal din A©tor sau Macheret

Legături:

1. Legea nr.112
2. Statutul de la Roma

A©tor sau Macheret



Digitally signed by Macheret Alexei
EEST Reason: Mold Sign Signature
Location: Moldova

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 16-09-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 5S2WF92X7X4R8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074079955

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074079955

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074079955



ПРИГОВОР

Именем Закона

21 февраля 2003

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру,

в составе:

Председатель

К. Алергуш

Секретарь

Скорценски, Черинчук

Прокурор

Русу

Адвокат

Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской национальности, среднее образование, разведен, временно не работает, ранее не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки, 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225^а, часть 1 УК РМ, суд,

у с т а н о в и л:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачерет А. полностью признал свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты, из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и запечатаны.

Вина подсудимого доказана материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);
- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим средствам.

- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26).

Проверив и анализируя в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена

и его действия подлежат квалификации по ст.225⁵, часть 1 УК РМ -незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

приговорил:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.225⁵, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считаться условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мечерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения –подписку о невыезде Мечерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центру – подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья: /подпись/

Переводчик: Гросу Виктория

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Трошато,
пронумеровано и
скреплено печатью
2 (два) листа.
М. Д. Превода моя
суга Бушуну
А. М. А. *А. М. А.*
Аре. Т. Генуиза



10. Если Суд решил, что дело является неприемлемым согласно статье 17, Прокурор может представить просьбу о пересмотре этого решения, если он полностью уверен в том, что открылись новые обстоятельства, в силу которых отпадают основания, по которым дело ранее было признано неприемлемым согласно статье 17.

11. Если Прокурор с учетом вопросов, затрагиваемых в статье 17, передает расследование, он может обращаться к соответствующему государству с просьбой о предоставлении Прокурору информации о производстве по данному делу. По просьбе соответствующего государства обеспечивается конфиденциальность такой информации. Если впоследствии Прокурор принимает решение продолжить расследование, он уведомляет об этом государство, которому было передано производство по данному делу.

Статья 20

Ne bis in idem

1. За исключением случаев, предусмотренных в настоящем Статуте, никакое лицо не может быть судимо Судом за деяние, составляющее основу состава преступления, в отношении которого данное лицо было признано виновным или оправдано Судом.

2. Никакое лицо не может быть судимо никаким другим судом за упоминаемое в статье 5 преступление, в связи с которым это лицо уже было признано виновным или оправдано Судом.

3. Никакое лицо, которое было судимо другим судом за деяние, запрещенное по смыслу статьи 6, 7 или 8, не может быть судимо Судом за то же деяние, за исключением случаев, когда разбирательство в другом суде:

- a) предназначалось для того, чтобы оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда; или
- b) по иным признакам не было проведено независимо или беспристрастно в соответствии с нормами надлежающей законной процедуры, признанными международным правом, и проводилось таким образом, что, в существующих обстоятельствах, не отвечало цели предать соответствующее лицо правосудию.

Статья 21

Применимое право

1. Суд применяет:

- a) во-первых, настоящий Статут, Элементы преступлений и свои Правила процедуры и доказывания;
- b) во-вторых, в соответствующих случаях, применимые международные договоры, принципы и нормы международного права, включая общепризнанные принципы международного права вооруженных конфликтов;
- c) если это невозможно, Суд применяет общие принципы права, взятые им из национальных законов правовых систем мира, включая, соответственно, национальные законы государств, которые при обычных обстоятельствах осуществляли бы юрисдикцию в отношении данного преступления, при условии, что эти принципы не являются несовместимыми с настоящим Статутом и с международным правом и международно признанными нормами и стандартами.

2. Суд может применять принципы и нормы права в соответствии с тем, как они были истолкованы в его предыдущих решениях.

3. Применение и толкование права в соответствии с настоящей статьей должно соответствовать международно признанным правам человека и не допускать никакого неблагоприятного проведения различия по таким признакам, как гендерный признак, как это

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 05-04-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. DR4Y1584JW9F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073886585

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073886585

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073886585

ПРИГОВОР

Именем Закона

12.11.2003

мун.Кишинэу

Суд Центру,

в составе:

Председатель

А.Карауш

Секретарь

А.Чобану

Прокурор

С.Балкан

Адвокат

С.Гаврилица,

рассмотрел на судебном заседании уголовное дело по обвинению Мачерета Алексея Артур, родившегося 23.06.1973, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв.23, русской национальности, работающего в качестве консультанта фирмы «ONIX», среднее специальное образование, ранее, 21.02.2003, приговорённого Судом Центру мун. Кишинэу на основании ст.225-5, ч.1 УК РМ к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год, согласно ст.43 УК РМ в совершении преступления, предусмотренного ст.225-5, ч.2 УК РМ, ст. ст.225-5, ч.1 УК РМ и ст.225-3 УК РМ,

у с т а н о в и л:

Ранее осуждённый Мачерет А. не сделал соответствующие выводы и опять совершил следующие преступления.

Так, в неустановленных следственными органами времени и месте приобрёл жидкость «Solutan» в целях производства наркотического вещества. Принёс жидкость «Solutan» домой, Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003 на кухне приготовил с использованием йода и красного фосфора наркотическое вещество перветин для личного использования. Часть приготовленного наркотического вещества Мачерет А. ввёл внутривенно в ту же ночь. 13 февраля 2003 во время проверки по месту жительства Мачерета Алексея Артур, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв.23 сотрудники полиции обнаружили и изъяли следующие вещи: одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета 3,2 мл, 8 использованных одноразовых шприцов, 3 ампулы, на одной из которых была надпись «Solutan», бумажный пакет с порошкообразным веществом жёлтого цвета весом 1,6 гр., фрагменты спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета, 2 флакона с фиолетовой кристаллической жидкостью, полиэтиленовый кулёк с веществом тёмно-красного цвета.

Согласно отчёта экспертизы №525 от 28.02.2003 вещество из одноразового шприца, изъятого у Мачерет А., представляет собой наркотическое вещество,

полученное кустарным путём, «Перветин» («эмфитамин»), который содержит 0,256 гр. перветина и относится к наркотическим и психотропным веществам, вещество фиолетового цвета в двух флаконах представляет собой металлический йод, а вещество тёмно-красного цвета является красным фосфором, и они могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – первитина, лекарства, которое содержит эфедрин; в 6 использованных одноразовых шприцах и в 1 ампуле, изъятых в квартире Мачерета А., были обнаружены остатки вещества, которое содержит первитин, относящийся как к наркотическим, так и к психотропным веществам. На фрагментах спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета и на флаконе с надписью «Solutan», обнаружены следы эфедрина, который является перкурсором и психотропным веществом.

Экспертизой от 13.02.2003 установлено, что Мачерет А. находился в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления вещества первитин.

Также Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003, приготовив кустарным путём на дому наркотическое вещество «первитин», часть которого использовал сам, а другую часть дал бесплатно своим знакомым Карповичу Л., Поперечному А., Каларашу Г. и Бондаренко Е., которые употребили наркотическое вещество «первитин» в квартире Мачерета А., то есть в кв. №23 по ул. Г. Асаки, 49Б, мун.Кишинэу.

На судебном заседании обвиняемый признал частично свою вину, объяснив, что действительно, в ночь с 12 на 13 февраля 2003 в своей квартире приготовил из жидкости «Solutan», которую купил ранее и хранил дома, наркотическое вещество «первитин». Вечером 12.02.2003 к нему домой пришла Бондаренко А. со своим другом и принесла шприцы, спичечные коробки с кристаллами эфидрина. Также у Анны был одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета. В квартире находился и Поперечный Андрей, который попросил Мачерета А. пожить в его квартире некоторое время, так как жена выгнала его из дома. Бондаренко А. и Калараш Г. сказали, что были на дискотеке и не употребляли наркотическое вещество. «Первитин», который он приготовил, употребил внутривенно.

Свидетель Калараш Г. сообщил суду, что 12 февраля 2003 вечером пришёл со своей подругой Бондаренко А. домой к Мачерету А.. Кроме них у Мачерета А. дома были ещё 3 или 4 человека, которые находились на кухне, в комнате. Он захотел пить и выпил из чашки чай на кухне. У чая был специфический вкус, и кто-то из присутствующих сказал, что в чае есть первитин. У Мачерета А. находились до утра 13 февраля. А утром пришли сотрудники полиции и задержали их, сопроводив в Наркологический диспансер для проверки, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения. Ранее он ещё приходил с Бондаренко А. домой к Мачерету А. и знает, что последний готовит наркотические вещества.

Свидетель Бондаренко А. знакома давно с Мачеретом А.. 12 февраля 2003 вечером вместе с Калараш Г. пришла в гости к Мачерету А., где находились до утра, когда пришли сотрудники полиции и задержали их.

Свидетель Лаударь К. сообщил суду, что 13.02.2003, располагая оперативной информацией, что как будто в квартире №23 по ул. Г. Асаки, 49Б

изготавливаются и употребляются наркотические вещества, он вместе с другими сотрудниками ДССОС и двумя свидетелями выехали на место происшествия. Дверь квартиры открыл Мачерет А. – хозяин квартиры. В квартире находилось 6 человек, 2 из которых женского пола. У всех было странное поведение. В квартире на кухне и в комнате были разбросаны использованные одноразовые шприцы. На кухне были различные кастрюли, миски со следами кристаллов, фрагменты спичечных коробков со следами кристаллов какого-то вещества жёлтого цвета. Также были обнаружены кристаллические вещества красного и фиолетового цветов. Мачерет А. объяснил, что он по специальности химик и проводит различные эксперименты с обнаруженными веществами. Все обнаруженные предметы были упакованы, опечатаны и отправлены на экспертизу. Лица, находившиеся в квартире Мачерета А. вместе с Мачеретом А. были сопровождены в Наркологический диспансер для проведения экспертизы, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения.

Свидетель Балмуш О., приглашённый в качестве свидетеля-ассистента 13.02.2003 в квартиру Мачерета А., дал аналогичные показания.

Суд высказался критически о показаниях свидетелей Карпович Ю., Поперечный А., которые сообщили на судебном заседании, что 12.02.2003, находясь в гостях у Мачерета А. не употребляли наркотические вещества и не видели, чтобы кто-то другой употреблял наркотические вещества. Также они заявили, что ранее не употребляли в квартире Мачерета А. наркотические вещества и им ничего не известно о том, что Мачерет А. изготавливает и реализует наркотические вещества. Также суд даёт критическую оценку и показаниям свидетеля Бондаренко А.

Суд считает, что свидетели Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечный А. изменили показания во время судебного заседания с целью защитить Мачерета А., с которым знакомы много лет и находятся в дружеских отношениях. В своих показаниях во время уголовного расследования свидетели Бондаренко А., Карпович Л., Поперечный А. заявили, что употребляли 12.02.2003 наркотическое вещество «первитин», находясь в гостях у Мачерета, и что «первитин» изготовил Мачерет А. и угостил их.

Вина обвиняемого Мачерета А. также подтверждается и другими доказательствами, которые опровергают показания свидетелей Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечного А..

Таким образом, вину обвиняемого Мачерета А. подтверждают следующие доказательства: протокол осмотра места преступления от 13.02.2003 (лист дела № 11), научно-технический отчёт №410 от 19.02.2003 (лист дела №13) и отчёт экспертизы №525 от 28.02.2003 (лист дела №54-55), которыми установлено, что жидкий раствор в одноразовом шприце, изъятом у Мачерета А., представляет собой раствор «первитина», приготовленный кустарным путём (метамфетамин). Этот раствор содержал 0,256 гр. «первитина». (метамфетамина), который относится к наркотическим и психотропным веществам, а вещество фиолетового цвета в 2 флаконах является металлическим йодом, вещество тёмно-красного цвета в полиэтиленовом кульке является красным фосфором.

Металлический йод и красный фосфор могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – первитина,

лекарства, которое содержит эфедрин. В шести использованных одноразовых шприцах, изъятых у Мачерет А., были обнаружены остатки вещества первитин, что содержит эфедрин в кристаллическом веществе, обнаруженном на фрагментах спичечных коробков и во флаконе с надписью обнаружен «эфедрин», который относится к прекурсорам и психотропным веществам.

В протоколах медицинского обследования для установления состояния опьянения №595,592,590,591 от 13.02.2003 (лист дела №15-18), установлено, что Бондаренко Е., Карпович Л., Поперечный А. 13.02.2003 находились в стадии наркотического опьянения, вызванного «первитином».

Протоколом наркологической судебной экспертизы №61 от 27.03.2003 установлено, что Мачерет А. страдает наркоманией и нуждается в лечении (лист дела № 63-64).

Таким образом, заслушав обвиняемого, свидетелей, рассмотрев материалы дела, представленные доказательства, суд считает, что вина обвиняемого Мачерета А. доказана полностью, а его действия следует квалифицировать согласно ст.217,ч.2 УК РМ в редакции от 12.06.2003 как незаконную деятельность по обороту наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, производство, хранение, отпуск, наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, совершённую повторно и согласно ст.219,ч.1 УК РМ квалифицировать как организацию или содержание притонов для потребления наркотических или психотропных веществ.

Для назначения наказания суд, согласно положениям ст. 75 УК РМ, принимает во внимание характер и тяжесть совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства дела, которые смягчают или отягчают ответственность.

Мачерет А. признал свою вину, искренне раскаивается, ранее был осуждён за похожее преступление, характеризуется удовлетворительно, совершённые преступления не являются тяжёлыми.

Несмотря на изложенные обстоятельства, суд считает, что перевоспитание и исправление обвиняемого Мачерета А. возможно без изолирования от общества, то есть возможно применить условное наказание. На основании изложенного, согласно ст.384-389 суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.217, ч.2 УК РМ и ст.219, ч. 1 УК РМ, на основании которых назначить следующее наказание:

--согласно ст. 217, ч.2 УК РМ – 5 лет тюремного заключения.

--согласно ст.219, ч.1 УК РМ—1 год тюремного заключения.

Согласно ст.84 УК РМ, поглощением менее строгого наказания более строгим, окончательно Мачерету А. определить наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст.84 ч.4 УК РМ к новому назначенному наказанию присоединяется наказание, назначенное Судом Центру мун. Кишинэу от 21.02.2003 и поглощением

менее строгого наказания более строгим окончательно Мачерету А. назначается наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст.90УК РМ отсрочить приведение назначенного Мачерету А. наказания в исполнение, установив испытательный срок 1 год

Предварительную меру, назначенную Мачерету А. – арест, отменить и освободить из-под ареста в зале судебного заседания.

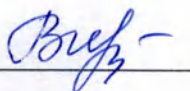
Вещественные материалы, приложенные к делу, уничтожить.

Приговор подлежит обжалованию в Апелляционную палату Кишинэу в течении 10 дней.

Председатель заседания /подпись/

А. Карауш

Переводчик: Бужор Н.



Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)





Алёна Мирон

Впрошито,
процукрвано и
свржано лемом.
5(паче) лемов.

и.о. преедвател
суда Кушану

Д.М. Д. Марон

Апр. 7. Мексика



11 нояб 2021 г

От arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com> Дата нт, 11 нояб. 2021 г в 15,08

arhiv 1973

----- Сообщение

ОНCHR-Petitions <onchr-pehtiorts@un.org> 11 нояб. 2021 г., 17:41

(20 часов назад)

Уважаемая госпожа/сэр,

Пожалуйста, пишите на английском, французском, русском или испанском языках

Искренне



**STAND UP
FOR HUMAN
RIGHTS**
#STANDUP4HUMANRIGHTS

Секция по ходатайствам и срочным мерам

Сектор по договорам в области прав человека

Департамент по обеспечению работы

Совета по правам человека и договорных механизмов

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

E-mail: ohchr-petitions@un.org

Веб-сайт: www.ohchr.org

Адрес: Дворец Наций, CH-1211, Женева, 10 Швейцария

Факс: +41 22 9179008

Twitter: [UNHumanRights](https://twitter.com/UNHumanRights)

Facebook: [unitednationshumanrights](https://www.facebook.com/unitednationshumanrights)

Перевод с английского осуществлён Гугл - Переводчиком.

Далее скрытый текст:



Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA	
PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU	
OFICIUL CENTRU	
Nr. de ieșire	08-7322
03	11 20

Dlui Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

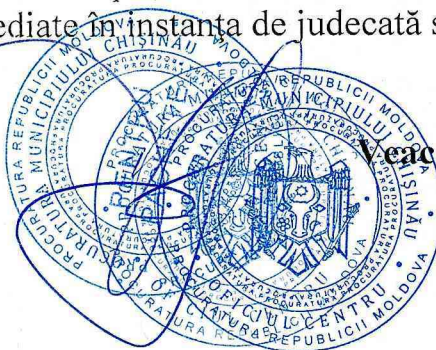
Vă informez că de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Centru a fost examinată cererea DVS, cu referire la reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, în temeiul art. 287³CPP.

Potrivit, dispozitivului art. 287/3 CPP, - *reluarea urmăririi penale după suspendare... (1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepția cazului în care a fost încheiată o tranzacție, printr-o ordonanță motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, stabilindu-se și termenul urmăririi penale.*

Potrivit informației din Sistemul informațional al MAI, cauza penală menționată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În circumstanțele expuse, aplicarea prevederilor art. 287³ CPP, în privința cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanța de judecată sînt inadmisibile.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiului Centru**



Venaceslav POTÎNGA

**RAPORT DE EXAMINARE
MEDICO-LEGALĂ**

Nr. 5561

În baza solicitării personală

din " " 200 , Nr.

în incinta CML MS RM

cu iluminare naturală, pe timp

expertul (-ii) medico-legal (-i)

stagiul, categoria, gradul științific și titlul

a (au) efectuat examinarea medico-legală MAGERET ALEXEI ARTUR, 1973a.n.,

fără lucru, dom. str. Gh. Asachi, 49/B ap. 23

Pașaport A0699563

La examinare au asistat a/m Grigorev L.

Examinarea a fost începută la " 25 " 09.02 200

terminată la " 25 " 09.02 200

"RAPORTUL DE EXAMINARE" se expune pe _____ file

Pentru detrmnarea gradului de gravitate a leziunilor corporale.

Circumstanțe: la 19.09.02 la domiciliu între orele 15-16.00 bătut de colaboratorii DCCCOC, am fost reținut de ei, pe data de 20-21.09.02 bătut iarăși în incinta DCCCOC cu mâinele și picioarele peste cap, corp.
Am fost eliberat la 24.09.02. După ajutor medical nu s-am adre at.

Reclamații: Acuză dureri de cap, slăbiciune generală, grețuri.

Starea prezentă: Pe pleoapa inferioară ochiului drept, pe hemitoracele drept pe linia parasternală la nivelul coastelor 4,5, pe hemitoracele stâng pe linia medio-claviculară la nivelul coastelor 2,4 pe marginea rebordului costal pe stînga, pe linia parasternală și medico-claviculară, pe fața laterală brațului stîng în treimea lui superioară, echimoze multiple brun-vioacei-gălbui și gălbui, ovale cu dim. de la 2x1 pînă la 13x9.5cm. Pe fața anterioară antebrațului drept în treimea lui medie edem posttraumatic al țesuturilor moi elastic dureros la palpare dim. 4x3.5cm. Alte leziuni vizibile lipsesc.

ÎNCHETARE:

Echimozele pe față, torace, brațul stîng, edemul posttraumatic al țesuturilor moi pe antebrațul drept au fost produse cu un obiect contodont cu suprafața limitată, posibil în termenul și circumstanțele indicate și se califică ca leziuni corporale ușoare.

Expert medic judiciar

A. Pădure

